Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

番号：24/2017JBAV 号

2017 年 8 月 15 日

ベトナム社会主義共和国
財政省　御中

「付加価値税法、法人税法」の修正・追加に

関する税法政令案についての意見書

ベトナム日本商工会
会長　辛島　裕

日頃より日本商工会に対するご理解、ご支援に心よりお礼申し上げます。

さて、2017 年 7 月 24 日に受領いたしました「付加価値税法、法人税法」修正・追加に関する税法政令案につきまして、以下のとおり意見書を提出させていただきますので、ご検討いただければ深甚です。

1. 天然資源のコスト等が 51%以上の製品に係る VAT 非課税取引規定の修正について

＜規定：Article 1,1＞

"11. Export products being natural resources and minerals that are extracted but not yet transformed to other products;

Export products being goods made directly from resources and minerals as main materials, with a gross worth of the resources and minerals, plus energy cost equaling 51% of more of the cost price of the finished products, except for the following:

- *Export products made from resources and minerals extracted and processed by business entities themselves, where during processing, these materials have been transformed into other products before being used to make the export products (through closed-loop processing or step-based workshop/plant) shall be subject to a 0% VAT rate providing that the requirements of Article 12.2.c, Law No. 13/2008/QHI2 are met.*

- *Export products made from resources and minerals purchased by business entities*

to be used in manufacturing, where during such manufacturing process, these materials have been transformed into other products before being used to make the export products (through closed-loop processing or step-based workshop/plant) shall be subject to a 0% VAT rate providing that the requirements of Article 12.2.c, Law No. 13/2008/QH12 are met.

- *Export products made from key materials that are not resources or minerals (as resources and minerals have been made into other products) and purchased by business entities for use to make export products shall be subject to a 0% VAT rate providing that the requirements of Article 12.2.c, Law No. 13/2008/QH12, are met.*

＜規定：Article 3, 2＞

If between July 1, 2016 and the previous day this Decree comes into effect, a business entity has followed rules that differ from those provided in Article 1 of this Decree, it may apply for dossier update in line with the provisions of this Decree and relevant tax administration laws and regulations.

今回の税法政令案においては、天然資源から複数回の加工が行われた製品の輸出については、天然資源等のコストが 51%以上であったとしても、遡及的に 0%VAT 取引になるという修正が加えられたものと理解しております。

ただ天然資源の加工形態は数多く存在し、「複数回」の「加工」の定義を法律上明確化することは実務上不可能といえ、納税者にとっては非課税対象又は 0%VAT 対象かを適切に判断することができるとは思えません。

天然資源から製造した製品を効率性やスケールメリットの観点から販売会社が購入し輸出するようなケースは多くありますが、買い手である販売会社は加工の有無を適切に判断できないため当該製品が非課税対象になるのか 0%VAT 取引対象になるのかを判断できません。複数回の加工が複数の会社によってなされた場合も同様です。

更に加工を行った会社の原価構成を明らかにしては民間取引が成立しないため、販売会社が最終製品を輸出する場合に天然資源等のコストが 51%以上あるかどうかの判断もできません。

このように最終的に製品を輸出する製品の買い手が適切に判断できないような制度を

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

導入することは無過失責任を買い手に課すことになり、制度として適切ではなく、導入されないことを強く要望します。

確かに、天然資源から製造される付加価値の高い製品を輸出したいという貴国の趣旨については理解いたしますが、納税者が適切に判断できる制度が導入され、納税者の法的安定性が担保されるような仕組みが構築されるまでは、政令や通達において当該制度の導入を凍結するよう明示すべきです。

付加価値税は最終消費者が負担するという原則に則り付加価値税として規定するのではなく、天然資源税など他の税金で規定し、加工業者が条件を満たした場合に優遇するといった実行可能性ある規定とすべきとあると考えます。当該非課税取引の規定の適用を凍結し、VAT の根本的な考え方に従って 0%VAT 取引として取り扱って頂きたく存じます。

2. 再輸出取引に関する遡及的な VAT 還付の容認について

＜規定：Article 1, 2＞

Including: goods imported and subsequently resold to non-tariff zones, and goods imported and subsequently exported to other countries

再輸出取引に関する VAT 還付の容認について、付加価値税に関する通達（Circular No. 130/2016/TT-BTC）に係る意見書を 2016 年 12 月にベトナム日本商工会から財政省に提出させて頂きました。

今回の税法政令案においては、当該意見書の内容をご理解、ご考慮頂いた規定になっていると理解しており、大変感謝申し上げます。

さて、今回の税法政令案で VAT 還付が認められる取引として追加された上記の規定に加えまして、Non-EPE が EPE から購入した製品を輸出する取引についても、同様に還付対象になることを明確化して頂きたく存じます。

多くの EPE がベトナムで種々の部品・製品を製造しております。当該部品・製品を海外に輸出する際に、効率性やスケールメリットの観点から販売会社が輸出を行うケースがございます。当該ケースにおいて VAT が還付されなければやはり外国法人による直接売上に切り替えますので、販売会社の VAT 還付が可能としてベトナム販売会社の

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

売上及び法人所得税の増加、雇用の増加を通じた個人所得税の増加がなされるよう規定いただきたく存じます。

最後になりますが、ベトナムの社会経済の発展のため、ベトナムで操業している日系企業の代表として日本商工会は引き続き努力していく所存ですので、今後ともご支援賜りますようよろしくお願い申し上げます。

ベトナム日本商工会　会長

HIỆP HỘI CÁC DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
BAN LÃNH ĐẠO

羊島　裕

写)　計画投資省　外国投資庁
在ベトナム日本国大使館
ホーチミン日本商工会
ダナン日本商工会

NHẬT BẢN TẠI VIỆT NA
ĐẠO